

Test Bloque A4 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. Respecto a la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, señale la afirmación incorrecta:

- a) Se enmarca dentro del Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza
- b) Modifica la Ley 34/2002 de SSI, la ley 59/2003 de FE y la Ley de Propiedad Intelectual, entre otras
- c) Establece que en las relaciones con consumidores y usuarios, la factura electrónica tendrá eficacia ejecutiva
- d) Obliga a las empresas de sectores de especial incidencia a facilitar un medio de interlocución telemática a los usuarios con certificados reconocidos de firma electrónica

2. En las estrategias de negociación:

- a) La estrategia de ganar-ganar es la que por lo general deja más satisfechos a las 2 partes
- b) La estrategia de perder-perder suele llevar a un equilibrio inestable que provoca que tarde o temprano tenga que volverse a retomar la negociación
- c) Las 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

3. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuál de las siguientes causas dará lugar a la inadmisión, mediante resolución motivada, de las solicitudes de acceso a la información pública:

- a) Cuando la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias.
- b) Cuando la información solicitada suponga un perjuicio para la seguridad nacional.
- c) Cuando para la divulgación de la información solicitada sea necesaria una acción previa de reelaboración.
- d) Cuando la información solicitada perjudique la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

4. El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales persiguen...

- a) proteger los intereses comerciales de la Unión Europea frente a los de otros Estados.
- b) proteger los datos personales por su alto valor potencial.
- c) recaudar fondos a costa de las grandes empresas.
- d) proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas.

5. Según la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, respecto de los proveedores:

- a) Deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago a sus clientes antes de 15 días naturales desde la fecha de recepción efectiva de sus mercancías o servicios.
- b) Deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago a sus clientes, en los 15 días naturales siguientes, respecto de la fecha de acuerdo efectiva en la que se fije el precio final de la mercancía o prestación de servicio.
- c) Deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago a sus clientes antes de 30 días naturales desde la fecha de recepción efectiva de sus mercancías o servicios.
- d) Deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago a sus clientes, en los 30 días naturales siguientes, respecto de la fecha de acuerdo efectiva en la que se fije el precio final de la mercancía o prestación de servicio.

6. ¿Qué organismo público se encarga de supervisar la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en España?

- a) La Secretaría General de Informática, Comunicaciones y Redes.
- b) El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- c) La Sede Electrónica de Garantía de Derechos Digitales.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos.

7. La Cualificación del Delegado de Protección de Datos:

- a) Es requisito disponer de titulación universitaria.
- b) Es requisito disponer de titulación universitaria en derecho.
- c) Es requisito disponer de titulación universitaria con conocimientos en derecho y la práctica en materia de protección de datos.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

8. La Ley 20/2013 dispone, en su artículo 26, que:

- a) El operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos, podrá interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico en el plazo de un mes.
- b) El operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos, podrá dirigir su reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el plazo de un mes.
- c) El operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos, podrá interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico en el plazo de tres meses.
- d) El operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos, podrá dirigir su reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el plazo de tres meses.

9. ¿Qué carácter tiene la utilización de los medios y servicios compartidos?

- a) Carácter sustitutivo
- b) Carácter obligatorio
- c) Carácter obligatorio y sustitutivo, sin excepción alguna
- d) Ninguna de las anteriores

10. Una empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos, y servicios que vende, pero éstos no se pueden comprar a través de su página web. ¿Le afectan a la empresa las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para los prestadores de servicios?

- a) Sí, ya que se trata de una actividad con trascendencia económica que se realiza por medios electrónicos.
- b) No, al no haber venta directa de productos por medios electrónicos.
- c) Si, cualquier servicio que se preste a través de internet incurre en estas obligaciones.
- d) No, la ley no establece obligaciones para los prestadores de servicios.

11. indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los tratamientos de los datos y el delegado de protección de datos:

- a) Los tratamientos deben comunicarse, en cuanto hayan sido definidos o cambien, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- b) La designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- c) Ni la identificación de tratamiento, ni la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- d) Tanto la identificación de tratamientos, como la designación del delegado de protección de datos debe ser comunicada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

12. La Agencia de Protección de Datos:

- a) Es un ente de derecho público que actúa con dependencia del Ministerio de Justicia en el ejercicio de sus funciones
- b) Es un ente de derecho privado que actúa en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por el Ministerio de Justicia
- c) Es un ente de derecho público que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

13. Dentro de la administración, las técnicas de coaching...

- a) No pueden aplicarse en el caso de que no exista una normativa que regule su aplicación.
- b) Pueden aplicarse, ciñéndose a la normativa específica que regula su aplicación dentro de la Administración.
- c) No deben aplicarse, ya que constituye un método informal de transferencia de conocimiento y queda fuera del marco normativo.
- d) Pueden aplicarse como un método para aumentar el conocimiento y rendimiento de las personas.

14. ¿De qué Ministerio depende jerárquicamente la Agencia de Protección de Datos?

- a) Justicia
- b) Interior
- c) Asuntos Exteriores
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

15. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno según el artículo 38 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?

- a) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley.
- b) Imponer sanciones cuando el responsable de la infracción sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
- c) Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
- d) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

16. El Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado es del año:

- a) 2011
- b) 2018
- c) 2013
- d) 2000

17. Según el artículo 1 de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, la unidad de mercado se fundamenta en:

- a) La libre circulación y establecimiento de los operadores económicos.
- b) La libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente.
- c) La igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.
- d) Todas las anteriores son correctas.

18. Los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos desempeñarán su cargo:

- a) durante seis años
- b) durante cinco años
- c) durante tres años
- d) durante cuatro años

19. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Agencia de Protección de Datos es correcta de acuerdo con lo establecido en el real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba su Estatuto:

- a) Vela por el cumplimiento de la Ley Orgánica 5/92, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal (sustituida por la LOPD, que a su vez ha sido derogada por la actual LOPD-GDD).
- b) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
- c) Dictará recomendaciones sobre seguridad de los datos y control de acceso a ficheros.
- d) Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados y, en su caso, cesados por el Director de la AEPD.

20. Acerca del IV Plan de Acción para el Gobierno Abierto, señale la respuesta correcta:

- a) Supone la institucionalización de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto
- b) Supone la creación del Foro de Gobierno Abierto
- c) Está integrado por 20 compromisos en torno a 5 ejes
- d) Está integrado por 10 compromisos en torno a 5 ejes

21. En relación con el tratamiento de imágenes con fines de videovigilancia, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, afirma que:

- a) Podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones
- b) Podrán captarse imágenes del interior de un domicilio privado cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte
- c) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de tres meses desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- d) El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo identificando al Delegado de Protección de Datos

22. Si un ciudadano solicita información a la Administración y son de aplicación los límites de derecho de acceso previstos en el artículo 14 de la Ley 19/2013 pero éstos no afectan a la totalidad de la información:

- a) Nunca se concederá el acceso parcial a la información.
- b) Se ofrecerá acceso parcial sin indicar al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
- c) Siempre se concederá acceso parcial a la información a la que no le afecte la limitación prevista en el artículo 14.
- d) Se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de acceso, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.

23.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Las sanciones por importe igual o inferior a 100.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- b) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- c) Las sanciones por un importe superior a 500.000 euros prescriben a los tres años.
- d) Las sanciones por un importe superior a 400.000 euros prescriben a los tres años.

24. Según la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, el plazo de pago a cumplir por el deudor:

- a) Sera de 20 día naturales en todo caso, después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.
- b) Será de 30 días naturales.
- c) Si tuviera una factura o solicitud de pago con anterioridad, se tendrá en cuenta la fecha de recepción de éste.
- d) Será de 15 días naturales.

25. La Agencia de Protección de Datos se adscribe al Ministerio de:

- a) Administraciones Públicas
- b) Industria, Turismo y Comercio
- c) Justicia
- d) Ninguna es correcta

26. ¿Cuál de los siguientes conceptos no tienen que ver con la negociación?

- a) BATNA
- b) ZOPA
- c) MAPAN
- d) GRID

27. En el contexto de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:

- a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden público aunque éstas puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
- b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
- c) b) y d) son verdaderas.
- d) Cuando así se disponga reglamentariamente.

28. A efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de documentos en un registro electrónico un día inhábil:

- a) Se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil anterior salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
- b) Se entenderá, en todo caso, realizada en la última hora del primer día hábil anterior.
- c) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
- d) Se entenderá, en todo caso, realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el concepto y las características principales de la Dirección por Objetivos (DPO)?

- a) La Dirección por Objetivos es un método tradicional burocrático que prioriza el cumplimiento estricto de procedimientos y normas formales sin necesidad de definir metas concretas.
- b) La Dirección por Objetivos (DPO) consiste en establecer objetivos claros, medibles, alcanzables y temporalizados (SMART) de forma conjunta entre directivo y equipo, asignar recursos, evaluar el desempeño en función del logro de esos objetivos y ajustar los planes en consecuencia para mejorar la eficacia y la rendición de cuentas.
- c) La DPO se aplica exclusivamente en el sector privado y no tiene cabida en la gestión pública por incompatibilidad con el principio de legalidad.
- d) La DPO se centra únicamente en la evaluación anual de resultados sin participación del personal ni vinculación con la planificación estratégica.

30. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, indique cuál de los siguientes mecanismos es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera:

- a) La oferta de empleo público
- b) El concurso
- c) La libre designación
- d) La comisión de servicios

31. Conforme al artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información que:

- a) Se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general
- b) Se refieran a información que no tenga carácter auxiliar o de apoyo
- c) Se dirijan a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se conozca el competente
- d) Se presenten por medios no electrónicos

32. ¿Cuál no es una de las 5 Rs del Management?

- a) Reingeniería
- b) Realineación
- c) Recapitulación
- d) Reestructuración

33. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo profesional:

- a) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera.
- b) Exclusivamente ha de ser funcionario de carrera o interino.
- c) Ha de ser funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

34. El modelo EFQM 2020 de Excelencia está basado en:

- a) 7 criterios, 23 subcriterios y 2 subcriterios de resultados.
- b) 9 criterios, 23 subcriterios y 2 subcriterios de resultados.
- c) 9 criterios y 32 subcriterios.
- d) 7 criterios y 32 subcriterios.

35. ¿Qué órgano es el responsable de la implantación de los medios y servicios compartidos?

- a) La CETIC
- b) La Secretaría General de Administración Digital
- c) La DTIC
- d) Ninguno de los anteriores

36. Salovey y Mayer identifican cinco competencias en la inteligencia emocional, de entre las que NO se encuentra:

- a) Liderazgo.
- b) Autoconocimiento de las emociones.
- c) Empatía.
- d) Automotivación.

37. ¿Qué no es sociedad de la información?

- a) Un estadio social y económico de desarrollo
- b) La posibilidad de obtener y compartir "cualquier" información de manera instantánea desde cualquier lugar
- c) Una situación en la que la mayor parte de los empleos están asociados a la producción de bienes tangibles
- d) El cambio de los medios de generación de riqueza desde los sectores industriales a los sectores de servicios

38. Desde el punto de vista de la función gerencial en las Administraciones Públicas y del Management Público, la gestión pública descansa sobre los conceptos de:

- a) Eficacia, eficiencia, economía, transparencia y cultura organizacional
- b) Eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad y cultura organizacional
- c) Eficacia, economía, transparencia y cultura organizacional
- d) Eficacia, eficiencia, excelencia, responsabilidad y cultura organizacional

39. El Modelo de Management considera que las Administraciones Públicas deben considerar a las personas a las que prestan servicios:

- a) Como Administrados con todas las garantías que establece el derecho administrativo
- b) Como Ciudadanos con derechos y libertades
- c) Como clientes activos
- d) Como ciudadanos y clientes

40. Según se establece en la Ley 19/2013, en relación a La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, NO es miembro de la citada Comisión un representante de:

- a) la Agencia Española de Protección de Datos
- b) el Defensor del Pueblo
- c) la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
- d) la Federación Española de Comunidades Autónomas

41. El derecho de acceso a la información pública, regulado en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La protección del medio ambiente.
- b) La contratación pública.
- c) La seguridad privada.
- d) Todas son incorrectas.

42. En materia de notificaciones y según el RD 203/2021, indicar la respuesta INCORRECTA:

- a) Cuando una incidencia técnica imposibilite el funcionamiento ordinario de la Dirección Electrónica Habilitada única, una vez comunicada dicha incidencia a los órganos, organismos o entidades emisores que la utilicen como medio de notificación, estos podrán determinar una ampliación del plazo vencido para comparecer y acceder a las notificaciones emitidas
- b) la Dirección Electrónica Habilitada única se aloja en la sede electrónica del PAgE de la Administración General del Estado
- c) Todas las Administraciones Públicas y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes colaborarán para establecer sistemas interoperables que permitan que las personas físicas y jurídicas puedan acceder a todas sus notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada única.
- d) La Dirección Electrónica Habilitada única es el sistema de información para la notificación electrónica cuya gestión corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

43. En el contexto de la firma electrónica y su regulación en España señale la afirmación FALSA:

- a) Los funcionarios al servicio de las administraciones públicas españolas pueden firmar en el ejercicio de su cargo utilizando su DNI electrónico.
- b) Los códigos de verificación segura (CSV) junto con los sellos de órgano sirven para dotar de firma electrónica reconocida a la actuación administrativa automatizada.
- c) Un dispositivo seguro de creación de firma debe garantizar que los datos usados para generar la firma pueden producirse sólo una vez.
- d) Un certificado electrónico reconocido ha de incluir la firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que lo expide.

44. Señale la respuesta correcta:

- a) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos son recurribles en alzada ante el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
- b) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos no pueden ser objeto de recurso alguno
- c) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos agotan la vía administrativa
- d) Por vía reglamentaria se establecerá el sistema de recursos administrativos ante las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos

45. ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de la Estrategia Europa 2020 en materia de sostenibilidad energética?

- a) 20% de las energías deben proceder de una fuente renovable.
- b) 20% de aumento de la eficiencia energética.
- c) 20% de los coches deben ser eléctricos.
- d) Emisiones de gases invernadero un 20% menores a los niveles de 1990.

46. ZOPA como concepto de negociación significa:

- a) zone of permissible agreement
- b) zone of permitted actions
- c) zone of perfect agreement
- d) zone of possible agreement

47. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿qué se entiende por «tratamiento de datos personales»?

- a) La transmisión de datos sin consentimiento expreso.
- b) La recopilación de datos personales por organismos públicos exclusivamente.
- c) Cualquier operación realizada sobre datos personales, como la recolección, el almacenamiento o la eliminación.
- d) El uso de datos únicamente con fines comerciales.

48. ¿Qué organismo es responsable de supervisar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea?:

- a) Comisión Europea.
- b) Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
- c) Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).
- d) Consejo Económico y Social Europeo (CESE).

49. De acuerdo a la ley 34/2002, señale la falsa:

- a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta 600.000 euros
- b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 150.000 euros
- c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros
- d) Todas son ciertas

50. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece una serie de principios para el ejercicio de alto cargo. ¿Cuál NO se encuentra entre los mismos?:

- a) Integridad.
- b) Solidaridad.
- c) Austeridad.
- d) Transparencia.

51. Según el artículo 20.1 la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso y buen gobierno, la resolución por la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de:

- a) 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver
- b) 15 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver
- c) 3 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver
- d) 6 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver

52. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento que se refiera exclusivamente a la falta de atención de una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y qué sucede si se supera ese plazo?

- a) El plazo máximo es de tres meses y se produce su caducidad.
- b) El plazo máximo es de seis meses y se produce su caducidad.
- c) El plazo máximo es de nueve meses y se produce su caducidad.
- d) El plazo máximo es de seis meses y el interesado puede considerar estimada su reclamación si se supera ese plazo.

53. NO es un requisito general para acceder al empleo público:

- a) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
- b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial.
- c) Tener cumplidos los 16 años y ser español de nacimiento.
- d) Tener una determinada nacionalidad.

54. Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se establece que el modo que tiene la Agencia Española de Protección de datos de relacionarse con el Gobierno es a través de:

- a) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
- b) Secretaría General de Administración Digital
- c) Ministerio de Justicia
- d) Ministerio de Economía y Empresa

55. Señale de la siguiente relación el miembro que NO forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos:

- a) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
- b) Un senador.
- c) Un representante del Colegio de Ingenieros Industriales.
- d) Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial.

56. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Es un organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- b) Es el organismo que tiene atribuida la competencia de conocer de reclamaciones presentadas frente a las resoluciones de todas las Administraciones Públicas en materia de acceso a la información
- c) Es un organismo autónomo que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno en las Administraciones Públicas.
- d) Es un organismo creado por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

57. La Ley 19/2013 de transparencia considera en lo referente al buen gobierno:

- a) Infracción disciplinaria muy grave, el acoso laboral.
- b) Infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria, el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.
- c) Infracción grave, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- d) Todas son verdaderas.

58. Señale cuál de las siguientes es una medida prioritaria de la Estrategia España Nación Emprendedora:

- a) Programa internacional de atracción del talento de las mujeres.
- b) Atracción de sedes de empresas a España.
- c) Impulso a la transferencia de conocimiento.
- d) Plan Nacional de Emprendimiento Social.

59. En base a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno señale la afirmación verdadera:

- a) El derecho de acceso a la información pública supone, entre otros, que el sujeto obligado a ello publique de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
- b) Las entidades privadas no están sujetas a obligaciones de transparencia según la Ley 19/2013.
- c) Se admitirán a trámite, sin excepción, todas las solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
- d) El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte del CTBG.

60. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado?

- a) No discriminación
- b) Cooperación
- c) Colaboración
- d) Todos los anteriores son principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

61. Señale la respuesta incorrecta respecto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Las resoluciones del Consejo se publican en el Portal de la Transparencia
- b) Las resoluciones del Consejo se publican en la página web institucional del organismo
- c) La memoria anual del Consejo será publicada íntegramente en el «Boletín Oficial del Estado»
- d) Un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

62. Son servicios declarados compartidos:

- a) Servicio unificado de telecomunicaciones y servicio de seguridad gestionada
- b) Servicio multicanal de atención al ciudadano
- c) Servicio común de generación y validación de firmas electrónicas
- d) Todos los anteriores

63. ¿Cuál de las siguientes es una prioridad de la estrategia Europa 2020?

- a) Crecimiento inteligente.
- b) Crecimiento sostenible.
- c) Crecimiento integrador.
- d) Todas las anteriores.

64. En cuanto a los sistemas de firma basados en código seguro de verificación para la actuación administrativa automatizada:

- a) las Administraciones Públicas podrán utilizar cualquier sistema de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas.
- b) El sistema de código seguro de verificación debe ir acompañado de un sello de órgano que lo vincule con el organismo responsable de la actuación administrativa automatizada.
- c) El sistema de código seguro debe garantizar entre otros requisitos un acceso restringido al documento a quien disponga del código seguro de verificación.
- d) En el ámbito estatal, la utilización de este sistema requerirá resolución de la SGAD e informe previo del Centro Criptológico Nacional

65. El Delegado de Protección de Datos tendrá las siguientes funciones:

- a) Realiza el tratamiento de los datos según le especifique el Responsable del tratamiento.
- b) Se encarga de impartir la formación en protección de datos y en el esquema nacional de seguridad.
- c) Cooperar con la autoridad de control.
- d) Realiza las auditorías en materia de protección de datos y del esquema nacional de seguridad.

66. En relación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado:

- a) Establece el principio de simplificación de cargas.
- b) Establece el principio de cooperación vertical y horizontal.
- c) Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las materias del ámbito tributario, penal y sanitario.
- d) Transpone las Directivas europeas 2005/76/CE y 2006/112/CE, de garantía de la unidad de mercado en la Unión Europea y en la zona Euro, respectivamente.

67. ¿Cuál de las siguientes normas regula la garantía de la unidad de mercado?

- a) Ley 20/2013
- b) Real decreto-ley 20/2013
- c) Ley 20/2011
- d) Real decreto-ley 20/2011

68. La creación de un Foro sobre el Gobierno Abierto fue un compromiso del:

- a) Primer Plan de Acción de España de la Alianza para el Gobierno Abierto
- b) Segundo Plan de Acción de España de la Alianza para el Gobierno Abierto
- c) Tercer Plan de Acción de España de la Alianza para el Gobierno Abierto
- d) Cuarto Plan de Acción de España de la Alianza para el Gobierno Abierto

69. De acuerdo a lo dispuesto en la ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, ¿Cuál es la sanción correspondiente por la comisión de infracciones muy graves?

- a) 150.001 hasta 600.000 euros
- b) 150.001 hasta 300.000 euros
- c) 300.001 hasta 600.000 euros
- d) 600.001 hasta 1.000.000 euros

70. En el artículo 55 del RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece que:

- a) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- b) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.
- c) Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, legalidad y capacidad.

71. Los Puntos de Atención al Emprendedor se crean por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Según dicha Ley usarán para tramitar la documentación que se les presente:

- a) El sistema de tramitación telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE).
- b) La firma electrónica avanzada del futuro emprendedor.
- c) El Registro Único electrónico.
- d) El sistema @firma.

72. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado?

- a) Ley 5/2015
- b) Ley 3/2015
- c) Ley 3/2018
- d) Ley 15/2015

73. La Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público señala, en su artículo 3, que uno de los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas es:

- a) La democracia
- b) La transparencia
- c) La justicia
- d) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados

74. La Ley de Mercados Digitales

- a) Establece un conjunto de criterios estrictamente definidos para considerar a una gran plataforma en línea como guardiana de acceso.
- b) Permitirá que los consumidores puedan elegir entre más y mejores servicios, reduciendo la capacidad de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutando de un acceso directo a los servicios.
- c) Establece recomendaciones para los guardianes de acceso: lo que en el día a día podrán hacer, y lo que no podrán hacer.
- d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

75. En la solicitud de acceso a la información pública, el solicitante no está obligado a:

- a) Motivar la solicitud de acceso a la información.
- b) Declarar su identidad.
- c) Indicar una dirección de contacto, preferentemente electrónica.
- d) Especificar la información que se solicita.

76. Uno de los objetivos de la Agenda Digital para España es desarrollar la economía digital, ¿qué actuaciones se deben desarrollar para lograr esto?

- a) Impulsar la producción y distribución a través de Internet de contenidos digitales
- b) Favorecer la internacionalización de las empresas tecnológicas
- c) Incentivar el uso transformador de las TIC en nuestras empresas
- d) Todos los anteriores

77. Los datos del Padrón Municipal pueden cederse a las Administraciones públicas que lo soliciten en las siguientes condiciones:

- a) Solamente previo consentimiento del afectado.
- b) Sin consentimiento previo del afectado y exclusivamente para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.
- c) Previo consentimiento previo del afectado y solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias.
- d) Sin consentimiento previo del afectado, solamente cuando los datos solicitados sean necesarios para el ejercicio por la Administración solicitante de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.

78. Las cinco funciones gerenciales más importantes que constituyen los principios, técnicas y metodologías esenciales de la profesión del gerente público son:

- a) Liderazgo, cooperación, eficiencia, productividad y organización pública.
- b) Planificación, organización, personal, dirección y control.
- c) Planificación, análisis, coordinación, dirección y personal.
- d) Planificación, coordinación, organización, dirección y personal.

79. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a información:

- a) Que se refieran a información que contenga datos personales
- b) Que no estén suficientemente motivadas
- c) Que se refieran a actividad sujeta a derecho administrativo
- d) Que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley

80. Según la ley 19/2013 en su artículo 15, en relación a la protección de los datos de carácter personal, será necesario el consentimiento expreso y por escrito del afectado para datos relativos a:

- a) origen racial
- b) salud
- c) ideología
- d) vida sexual

81. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el número aproximado de personal al servicio de las AAPP?

- a) 1,5 millones de personas
- b) 2,7 millones de personas
- c) 3,2 millones de personas
- d) 3,8 millones de personas

82. Indique la opción correcta respecto al Portal de Transparencia del Gobierno de España:

- a) Incluye información acerca de las Entidades Locales.
- b) La solicitud de información disponible, amparada por el derecho de acceso presente en la Ley 19/2013, no precisa identificación.
- c) No incluye información acerca de órganos Constitucionales.
- d) El Portal es gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

83. Dentro del contenido mínimo de una Sede Electrónica NO se encuentra:

- a) Identificación, órgano titular y responsables de gestión.
- b) Sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la Sede.
- c) Sistemas de verificación de los certificados de la Sede.
- d) Relación de funcionarios habilitados para actuar ante la Sede.

84. ¿Cuál de las siguientes no es una teoría de liderazgo?

- a) Participativas
- b) Grandes hombres
- c) Del conocimiento
- d) De los rasgos

85. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando:

- a) Sea mayor de catorce años.
- b) Sea mayor de catorce años, salvo aquellos casos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
- c) Sea mayor de catorce años, y solo para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderle en el contexto de la Ley Orgánica 3/2018.
- d) Conste el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

86. ¿Cuál es el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

- a) Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre
- b) Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre
- c) Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre
- d) Real Decreto 615/2024, de 2 de julio

87. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya finalidad es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno, se configura como:

- a) Consejo interterritorial en el que están representados el Estado y las Comunidades Autónomas.
- b) Comisión interministerial presidida por el titular del actual Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) Organismo comisionado por las Cortes.
- d) Organismo público adscrito al actual Ministerio de Hacienda y Función Pública.

88. ¿Cuál de los siguientes responsables no forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?

- a) representante del Tribunal de Cuentas
- b) representante de la Agencia Española de Protección de Datos
- c) representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
- d) representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

89. A la ley orgánica que en España regula el uso de la informática para garantizar la intimidad personal de las personas, se le conoce como la:

- a) LOGSE
- b) LOPDGDD
- c) LOPD
- d) RGPD

90. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, constituye la:

- a) Promoción profesional vertical
- b) Carrera profesional vertical
- c) Promoción interna vertical
- d) Carrera profesional interna

91. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿a través de qué instrumento de gestión podrán las Administraciones Públicas prever medidas de movilidad que puedan consistir en la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de determinados ámbitos?

- a) A través de la Oferta de Empleo Público.
- b) A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
- c) A través de la aprobación de procesos redistribución de efectivos.
- d) A través de los Planes de ordenación de los recursos humanos.

92. En relación con los principios de protección de datos desde el diseño, ¿cuál de las siguientes medidas NO se propone en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 para cumplirlos?

- a) Reducir al máximo el tratamiento de datos personales
- b) Dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales
- c) Seudonimizar lo antes posible los datos personales
- d) Utilizar un registro de accesos y un procedimiento de gestión de incidencias

93. El marco gerencial para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado ¿por cuál de los siguientes programas no está integrado?

- a) Programa de quejas y servicios
- b) Programa del observatorio de calidad
- c) Programa de análisis y demanda
- d) Programa de evaluación de la calidad

94. La protección de datos personales encuentra una de sus bases en:

- a) Únicamente en la legislación española, en concreto, en Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
- b) Únicamente en la legislación española, iniciándose en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal (LORTAD).
- c) La Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por la que se reconoce el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental.
- d) La protección de los derechos de autor en el mundo digital, en tanto el autor sea una persona física.

95. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo o profesión siempre que:

- a) Menoscabe su objetividad en el desempeño de su cargo público
- b) Comprometan su imparcialidad
- c) Cuando perjudiquen intereses particulares de los ciudadanos
- d) Cuando incumplan parte de sus deberes y obligaciones como funcionarios públicos

96. El liderazgo situacional tiene cuatro estilos (señale la correcta):

- a) Directivo, persuasivo, participativo y delegador
- b) Persuasivo, estricto, participativo y delegador
- c) Directivo, persuasivo, democrático y delegador
- d) Persuasivo, participativo, controlador y delegador

97. ¿Cuál de los siguientes NO se considera una garantía de cooperación entre AAPP, según la ley de Garantía de la Unidad de Mercado?

- a) Creación de un Consejo para la Unidad de Mercado.
- b) Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.
- c) Las dos anteriores.
- d) Ninguna de las dos anteriores.

98. ¿Ante quién ha de solicitarse en primer lugar el derecho al olvido?

- a) Ante el Procurador del Común.
- b) Ante el responsable de datos del buscador o la página web que contiene los datos.
- c) Ante la Agencia de protección de datos.
- d) Ante el Tribunal Constitucional.

99. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO resulta de aplicación al personal funcionario al servicio de:

- a) La Universidad Complutense de Madrid.
- b) El Banco de España.
- c) El Ayuntamiento de Madrid.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos.

100. Según la CGEIT de la ISACA, entre los beneficios que aporta la buena Gobernabilidad de las TIC, NO se incluye:

- a) Mayor transparencia y rendición de cuentas.
- b) Mejoras de la capacidad.
- c) Mejoras del rendimiento.
- d) Mayor retorno de inversión.

101. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) El Gobierno Abierto incluye a la Administración Electrónica.
- b) El Gobierno Abierto excluye a la Administración Electrónica.
- c) El Gobierno Abierto y la Administración Electrónica son conceptos equivalentes.
- d) El Gobierno Abierto y la Administración Electrónica no están relacionados.

102. Según la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- a) Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, pero no sus medios y tiempo previsto para su consecución
- b) En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde al Consejo de Transparencia la evaluación del cumplimiento de los planes y programas publicados
- c) Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución
- d) En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde al Parlamento la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales y la elaboración de un informe anual

103. Conforme al artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Personal funcionario, personal interino y funcionarios eventuales
- b) Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual
- c) Personal funcionario indefinido, personal funcionario temporal, personal interino y funcionarios eventuales
- d) Personal funcionario, personal interino laboral y funcionarios eventuales, ya sean fijos, por tiempo indefinido o temporal

104. ¿En qué condiciones está permitido el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos?

- a) Se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios que previamente lo hubieran autorizado o lo hubieran solicitado de forma expresa
- b) El spam está permitido si se conoce el emisor
- c) El SMS no es equiparable al mail, por lo tanto el envío masivo con este medio esta permitido
- d) Siempre aunque no lo hayan solicitado los receptores, pues el emisor aparece en el mensaje

105. Las funciones de inspección y control del cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, más conocida como LSSI, están atribuidas a:

- a) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
- b) La Inspección Financiera y Tributaria.
- c) La Asociación de Usuarios de Internet.
- d) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

106. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. Los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico se extinguen por:

- a) La pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas.
- b) La falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
- c) La muerte del titular del derecho de uso del dominio público radioeléctrico o extinción de la persona jurídica titular.
- d) El transcurso de dos años desde su concesión.

107. El informe anual que recoge el análisis cuantitativo del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado se denomina:

- a) Informe REINA.
- b) Informe OBSAE.
- c) Informe IRIA.
- d) Informe DESI.

108. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar:

- a) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
- b) Deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de tres años.
- c) Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de dos años.
- d) Deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de dos años.

109. Según la Ley 34/2002 de SSI-CE, NO será obligación de los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información permitir el acceso por medios electrónicos de forma fácil directa y gratuita:

- a) A su nombre o denominación social.
- b) A el número de identificación fiscal que le corresponda.
- c) A la información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio.
- d) Al número de registro del dominio que identifique al prestador de servicios en internet.

110. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son titulares del derecho de acceso a la información pública:

- a) Sólo los ciudadanos españoles.
- b) Sólo los ciudadanos españoles y las personas jurídicas que tengan su sede en España.
- c) Sólo las personas físicas.
- d) Todas las personas.

111. Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico se considera infracción muy grave:

- a) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor.
- b) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley.
- c) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando no constituya infracción grave.
- d) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.

112. ¿A qué Derecho del interesado corresponde la siguiente definición?: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.

- a) Derecho de Acceso
- b) Derecho de Rectificación
- c) Derecho de Portabilidad
- d) Derecho de Supresión

113. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
- b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.
- d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.

114. La información publicada en el Portal de la transparencia se adecuará a los siguientes principios:

- a) Universalidad, eficacia y eficiencia.
- b) Lectura fácil, transposición digital y conversión intraoperable.
- c) Accesibilidad, reutilización e interoperabilidad.
- d) Eficacia, eficiencia y concreción.

115. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un objetivo de la gobernanza de los datos?

- a) Construir procesos estándares repetibles
- b) Capacitar a la dirección y al personal en general a adoptar enfoques comunes para problemas de datos
- c) Garantizar la transparencia de los procesos
- d) Garantizar la adquisición de bienes al mejor precio

116. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) El solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología
- b) El solo consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos relativos a sus creencias u origen racial o étnico
- c) El consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o administrativas
- d) El consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad sea identificar su religión u orientación sexual.

117. Se consideran garantías adecuadas para la realización de transferencias a países terceros u organizaciones internacionales cuando:

- a) Existen normas corporativas vinculantes.
- b) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión.
- c) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión.
- d) Las respuestas a, b y c son correctas.

118. Son principios del programa europeo ISA:

- a) La privacidad, la apertura y la seguridad.
- b) La neutralidad tecnológica y la reutilización.
- c) La protección de los datos personales y la adaptabilidad.
- d) Todas las anteriores.

119. Respecto a los contratos celebrados por vía electrónica ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos
- b) Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos por un período inferior a tres años
- c) Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito esta deberá enviarse por correo ordinario al contratante
- d) El soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental

120. En unas actuaciones iniciadas en abril de 2020 por la Agencia Española de Protección de Datos en relación a una app de seguimiento del Covid promovida por el Gobierno de Canarias, se constata que no se ha nombrado ni comunicado un Delegado de Protección de datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. En vista de esto y según el reglamento de protección de datos, cual de las siguientes acciones es correcta:

- a) La agencia no tomará ninguna acción sancionadora puesto que el Delegado de Protección de Datos no es requisito cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
- b) La agencia impondrá una sanción por no tener designado un Delegado de Protección de Datos.
- c) La agencia no impondrá una sanción porque el actual Reglamento de protección de datos no estaba aun en vigor en abril de 2020.
- d) La agencia no impondrá una sanción pues considera que no se debe designar un delegado de protección de datos dado que no se cumple el requisito marcado para ello en el artículo 37 del Reglamento de protección de datos de tratamiento a gran escala que requieran una observación habitual y sistemática de los interesados.

121. En relación con los Directores Generales, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) Serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
- b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
- c) Deberán reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- d) Se consideran altos cargos a los efectos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

122. ¿Qué objetivo de porcentaje de i+d marca la estrategia europea 2020 para la Unión Europea?

- a) 2% del PIB
- b) 3% del PIB
- c) 5% del PIB
- d) La estrategia Europa 2020 no marca ningún objetivo en materia de i+d

123. Como parte de la legislación y normativa española para el impulso de la administración electrónica se incluye:

- a) El Real Decreto 522/2006 de Supresión de Fotocopias de DNI
- b) El Real Decreto 523/2006 de Supresión de Certificados de empadronamiento
- c) El Real Decreto 1553/2005 que regula el DNI electrónico
- d) Todas las anteriores son ciertas

124. En relación a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Al menos dos veces al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
- b) Está compuesta entre otros por el Defensor del Pueblo.
- c) Al menos una vez al año convocará a los representantes de los organismos que, con funciones similares a las desarrolladas por ella, hayan sido creados por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias.
- d) Está compuesta entre otros por un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Penal.

125. ¿Cuál de los siguientes se trata de un principio ético del EBEP?

- a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- b) No aceptarán trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja justificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
- c) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, sus superiores, y restantes empleados públicos.
- d) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables.

126. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los servicios extraordinarios prestados por los funcionarios fuera de la jornada normal de trabajo se retribuyen a través de:

- a) Las retribuciones complementarias.
- b) Las gratificaciones.
- c) Las horas extra.
- d) Las retribuciones extraordinarias.

127. De acuerdo con la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, la retención de datos de tráfico relativo a las comunicaciones electrónicas es deber de:

- a) los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- b) los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) los Operadores de Servicios de comunicaciones electrónicas, los proveedores de Acceso a redes de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de alojamiento de datos.
- d) las respuestas «a» y «b» son correctas.

128. ¿Qué sistema de información permite realizar de forma telemática los trámites de creación de empresa?

- a) ..El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).
- b) Los Puntos de Acceso al Emprendedor.
- c) Ambos.
- d) Ninguno de los anteriores.

129. (reserva) La Agencia Española de Protección de Datos recibe una reclamación de un paciente de una clínica privada que ejerció el derecho de acceso a su historial clínico existente en dicha clínica y no se le dio respuesta. En vista de esto, cual de las siguientes afirmaciones sería correcta:

- a) La Agencia estima la reclamación planteada ya que no se dio respuesta expresa a la solicitud de acceso.
- b) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que el acceso a la historia clínica está regulado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- c) La Agencia desestima la reclamación planteada ya que los datos de salud son datos especialmente protegidos según el Reglamento de Protección de Datos y la clínica privada debe guardar el deber de secreto sobre los mismos.
- d) La Agencia desestima la reclamación planteada pues la clínica privada no se encuentra en los casos en que deba designar Delegado de Protección de Datos.

130. Según el Real Decreto 522/2006:

- a) En procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad
- b) En los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia
- c) Se regula la expedición del documento nacional de identidad electrónico y sus certificados de firma electrónica
- d) Ninguna de las anteriores